

1500084-54.2021.8.26.0142

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: FABIANO MOTA CARDOSO

Comarca: Colina

Foro: Foro de Colina

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... de dúvidas, o édito condenatório.

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - RÉU QUE GUARDAVA 23,4g DE MACONHA, 27,5g DE COCAÍNA e 1,9g DE CRACK - PALAVRAS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME DE RESISTÊNCIA - ELEMENTOS COMPROVATÓRIOS DE QUE O RÉU OPÔS-SE À EXECUÇÃO DE ATO LEGAL, MEDIANTE VIOLÊNCIA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Colina

Foro de Colina

Vara Única

Rua Nestor Silveira Guimarães, 45, Colina - SP - cep 14770-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500084-54.2021.8.26.0142 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500084-54.2021.8.26.0142

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS ANTONIO TARTARELI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIANO MOTA CARDOSO

Vistos.

LUIS ANTÔNIO TARTARELI, qualificado nos autos (fls 14), foi denunciado como incurso no artigo 155, "caput", do Código Penal, narrando a denúncia, em síntese, que (fls 72/74):

"no dia 16 de janeiro de 2021, por volta de 10h, na Rua Netuno, nº 1061, na cidade de Jaborandi, comarca de Colina/SP, LUIS ANTONIO TARTARELI, vulgo "Fi", subtraiu, para si, uma bicicleta marca GTSM, ARO 29, cor verde, avaliada em R\$1.000,00 (mil reais), conforme auto de exibição e apreensão às fls. 10 e auto de avaliação às fls. 12, em prejuízo da vítima LUIZ HENRIQUE MARQUEZINI.

Segundo o apurado, o denunciado chegou a uma oficina mecânica em que estava Luiz Henrique Marquezini e pediu a bicicleta dele emprestada, recebendo resposta negativa. A vítima deixou a bicicleta encostada no muro ao lado de fora da oficina, oportunidade em que o acusado se aproveitou da distração e a subtraiu para si, evadindo-se em seguida.

Depois de um tempo, a vítima percebeu que a bicicleta não estava mais no local e acionou a polícia militar, que obteve a informação de que a bicicleta havia sido vendida pelo acusado para Diego Aguiar Fernandes, na cidade de Colina, pelo valor

de R\$ 300,00 (trezentos reais).''

A denúncia foi recebida em 30 de maio de 2022 (fl.75/76).

O réu foi citado (fls. 94) e apresentou resposta à acusação (fls.101/112).

Na fase de instrução, foi ouvido a vítima e interrogado o réu.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais finais. O Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia e a Defesa pela fixação da pena em seu mínimo legal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas, não existindo arguições preliminares a serem apreciadas.

Passo, pois, a conhecer seu mérito.

Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade do acusado pela prática do delito de furto.

Ao término da instrução criminal é inevitável a conclusão de que a materialidade e autoria ficaram suficientemente comprovadas nos autos, sendo a condenação medida que se impõe.

A materialidade do delito resultou provada através do boletim de ocorrência (fls.03/04, 08/09), auto de exibição e apreensão, entrega e avaliação (fls.10/12), relatório final (fls. 24), confissão do acusado (fls. 46/49) e pela prova oral produzida em juízo, inexistindo qualquer irregularidade a ser apontada.

O mesmo pode ser dito em relação à autoria.

Ouvida em solo policial, a vítima LUIZ HENRIQUE MARQUEZINI afirmou que (fls. 05):

''Que encontra-se acompanhado por seu genitor; Que no dia 16-01-2021, foi até a oficina mecânica do Véio, sendo que entrou na oficina e deixou sua bicicleta com aro 29 encostada no muro do lado de fora da oficina; Que o indiciado, que é conhecido pela alcunha de "Fi", chegou com uma bicicleta usada azul, foi até a porta da oficina e pediu a bicicleta do declarante emprestada; Que não emprestou a bicicleta, porém após alguns minutos o declarante percebeu que sua bicicleta havia sumido e que o indiciado não estava lá, encontrando-se no local a bicicleta azul que o indiciado usava; Que o declarante foi com a bicicleta azul até a casa do indiciado, não encontrou, oportunidade em que deixou a bicicleta com a genitora dele; Que no dia 18-01-2021, foi procurado pela Delegacia de Polícia de Colina, onde foi informado que o indiciado havia vendido sua bicicleta por R\$ 300,00 (trezentos reais) em uma bicicletaria em Colina-SP; Que apresentou a Nota Fiscal e recebeu a bicicleta de volta.''

Em juízo, reiterou o relato acima.

A testemunha CARLOS EDUARDO EVANGELISTA DE OLIVEIRA, Policial Militar, relatou na fase extrajudicial que (fls. 09):

''que no dia 17/01/2021 receberam a informação da equipe de serviço da cidade de Jaborandi (CB/PM EDINAM e CB/PM PANGARDI JR), que estavam registrando o BOPM 202101171220770 e estavam abordando um indivíduo conhecido por "FI" que teria furtado a bicicleta na data de ontem (16/01/2021) e vendido para o investigado Diego nesta Cidade por R\$300,00. Sendo assim, os Policiais Militares se deslocaram até o local indicado e em contato com Diego, o indagaram a respeito da bicicleta que teria comprado e este alegou estar com a bicicleta e a entregou, afirmando ter comprado do indivíduo conhecido por "FI" pela quantia de R\$300,00. Presente a vítima, ora proprietário da bicicleta, nesta Unidade Policial foi deliberada a entrega da Bicicleta, após apresentação do comprovante do cupom Fiscal.''

Interrogado em juízo em duas oportunidades (fls. 49), o réu LUIS ANTONIO TARTARELI confessa a prática delitiva, afirmando que subtraiu a bicicleta para "usar drogas" e pagar os traficantes.

A vítima apresentou narrativa coerente desde a fase inquisitorial até a prova repetida em juízo. Seu relato vem corroborado pelos depoimentos das demais testemunhas e confissão do réu.

Nesse passo, à palavra da vítima, notadamente em crimes dessa natureza, há de se dar especial relevância, pois, praticado longe das demais pessoas, é comum a ausência de testemunhas oculares. Dessa forma, aos relatos da vítima deve ser dada

carga probatória suficiente a sustentar uma condenação, se ponderados com os outros elementos e circunstâncias. É nesse sentido o entendimento do tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO - LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO - FRAGILIDADE DA PROVA - DESCABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PRIMAZIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA NA ELUCIDAÇÃO DOS CRIMES - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSAGEM DAS PENAS CORRETA E DENTRO DOS LIMITES LEGAIS - RECURSO NÃO PROVIDO. (Apelação nº 0003958-28.2015. TJSP, 4ª Câmara Criminal. Rel. Desem. Ivana David. DJ 27/11/2018).

Os depoimentos dos agentes da lei, como se vê, são claros, coerentes, convergentes e consoantes com o todo o restante da prova trazida aos autos. E nada se alegue contra as palavras dos Policiais, uma vez que não há qualquer mínima suspeita a pairar sobre elas. Ressalte-se que os policiais não estão impedidos de depor em processos nos quais tenham participado na fase investigativa, revestindo seus relatos de relevante valor probatório, mormente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório.

Resta claro que todos narraram apenas o que efetivamente ocorreu e o que se lembravam da ocorrência, descrevendo detalhadamente os fatos. O relato dos policiais foi firme, coerente e detalhado.

Sobre o tema, a jurisprudência amplamente majoritária, praticamente unânime, aliás, consolidou-se no sentido de considerar a palavra policial como prova válida, segura e convincente, especialmente quando harmoniosa com o restante da prova produzida, exatamente o que ocorre no caso em análise.

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (STF, HC nº 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello). Registre-se, finalmente, que os agentes da lei não teriam razão alguma para imputar ao réu a prática de delito de extrema gravidade, em nada lhes aproveitando a incriminação falsa e leviana de quem se diz inocente, como forma quase mágica e automática de fugir à responsabilização penal. Exatamente por isso, as palavras dos agentes policiais são aqui consideradas válidas e seguras a viabilizar, sem sombra de dúvidas, o édito condenatório.

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - RÉU QUE GUARDAVA 23,4g DE MACONHA, 27,5g DE COCAÍNA e 1,9g DE CRACK - PALAVRAS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME DE RESISTÊNCIA - ELEMENTOS COMPROVATÓRIOS DE QUE O RÉU OPÔS-SE À EXECUÇÃO DE ATO LEGAL, MEDIANTE VIOLÊNCIA CONTRA OS POLICIAIS - CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação 0057413-25.2017.8.26.0050; Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 7ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/12/2018; Data de Registro: 10/12/2018).

Em juízo, sob o crivo do contraditório, o réu confessou a prática delitiva.

Não há que se falar em absolvição pela aplicação princípio da insignificância, pois a aplicabilidade do referido princípio no delito de furto, para afastar a tipicidade penal, é cabível quando se evidencia que o bem jurídico tutelado sofreu mínima lesão e a conduta do agente expressa pequena reprovabilidade e irrelevante periculosidade social.

No caso em tela, a conduta do acusado não atendeu o requisito do reduzido grau de reprovabilidade, pois ele subtraiu bem de alto valor da vítima, na medida em que o valor total do objeto furtado perfaz um valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais) - fls. 12. Dessa forma, a atuação do réu revela uma carga de reprovabilidade suficiente para justificar um decreto condenatório.

Segundo certidão de antecedentes de fls. 88/89, se trata de réu primário, mas com maus antecedentes, o que afasta o critério do reduzido grau de reprovabilidade de

sua conduta.

Noutro giro, é viável o reconhecimento do furto privilegiado, considerando estarem presentes os requisitos necessários para a aplicação da benesse legal. O bem subtraído possui valor inferior a um salário-mínimo (precedente do E. STJ: AgRg no HC 583.651/SC, j. 23/06/2020), sendo o acusado primário. Ainda que ostente maus antecedentes, é certo que estes não impedem a incidência do benefício legal, principalmente considerando-se o lapso temporal de quase vinte anos desde a condenação anterior.

Assim, entendo que ficou satisfatoriamente comprovado que o denunciado, de forma livre e consciente, subtraiu, para si, bens pertencentes à vítima, ajustando sua conduta ao tipo penal do artigo 155, "caput", do CP.

O furto foi consumado, eis que o réu teve a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada [Súmula 582 do E. STJ; STJ. 3ª Seção. REsp 1.524.450-RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 14/10/2015 (recurso repetitivo)].

Inexiste qualquer causa ou circunstância que exclua o crime ou isente de pena o acusado, sendo a conduta desenvolvida por ele típica, antijurídica e culpável, merecendo, portanto, reprimenda e reprovabilidade do Estado.

Comprovadas a autoria e materialidade delitiva, bem como presentes as elementares do crime de furto, a condenação é medida que se impõe.

Concluindo pela condenação, passo à dosimetria das penas, observado o disposto no artigo 68, do Código Penal, nos limites do que entendo necessário à prevenção e reprovação dos crimes.

Penas em abstrato para o crime: 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

Na primeira fase, analiso as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, caput, do Código Penal.

Da análise das circunstâncias judiciais, verificou que o réu possui maus antecedentes (fls. 77/80 e 88/89). Portanto, utilizo a condenação indicada neste momento, para valorar negativamente as circunstâncias judiciais do réu. Embora tenha transcorrido o período depurador da reincidência, é possível valorar a referida condenação neste momento, uma vez que adotado o sistema da perpetuidade neste particular. Conforme estabelecido no RE 593.818, "não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal".

Deste modo, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes a serem valoradas.

Presente a atenuante da confissão - artigo 65, inciso III, "d", do CP, retornando a pena ao seu patamar mínimo.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena.

Incidirá o artigo 155, §2º, do Código Penal, de modo que aplico a causa de diminuição em seu patamar médio (1/2), considerando que o bem furtado se aproximou do montante de um salário-mínimo.

Torno a pena definitiva em 06 (oito) meses de reclusão, bem como o pagamento de 05 (cinco) dias-multa.

Atento à situação financeira do réu, estipulo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, por dia, a ser recolhido ao Fundo Penitenciário, na forma e no prazo estabelecidos nos artigos 49 e 50, ambos do Código Penal.

Considerando o quantum de pena e a primariedade, fixo o regime inicial aberto para cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2º, do CP.

Em razão do quantum de pena, da primariedade do réu, bem como da valoração das circunstâncias judiciais, substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.

Prejudicado a aplicação do artigo 77 do Código Penal.

Deixo de fixar indenização mínima, uma vez que não houve pedido expresso neste sentido. Homenagem aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da congruência.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para

condenar o réu LUIZ ANTONIO TARTARELI às penas de 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como o pagamento de 05 (cinco) dias-multa, no valor mínimo unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, tendo-o como incurso no artigo 155, "caput", do Código Penal, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP, e artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, (100 UFESPs). Eventual concessão da gratuidade judiciária será melhor analisado pelo juízo da execução.

Comunique-se à vítima, informando-a da presente condenação, nos termos do art. 201, §2o, do CPP.

Após o trânsito em julgado:

- a) expeça-se mandado de prisão condenatório em desfavor do condenado, se for o caso.
- b) lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados, procedendo-se o respectivo registro no sistema eletrônico.
- c) oficie-se ao TRE, para os fins do artigo 15, inciso III, da CRFB.
- d) expeça-se guia de execução definitiva.
- e) a pena de multa aplicada, depois de atualizada na forma do art. 49 do CP, deverá ser paga pelos réus no prazo de 10 dias contados do trânsito em julgado desta sentença, nos termos do art. 50, caput, do CP e art. 686 do CPP.
- f) archive-se.

Publicada em audiência, saem as partes presentes intimadas. Registre-se oportunamente. Comunique-se.

CÓPIA DIGITALMENTE ASSINADA DESTA SENTENÇA VALERÁ COMO OFÍCIO, MANDADO, TERMO E CARTA PRECATÓRIA, CONFORME A NECESSIDADE.

Colina, 25 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA